

ניתוח הסכם SeaNRent — נכס שטיין 9, נווה צדק

בעל הנכס: משפחת נפתלי · תקופת הבדיקה: 31/12/2025 – 27/06/2026 · מבוסס על הסכם "שיווק וניהול אחזקת נכס" ועל דוח ההכנסות/הוצאות

תמצית — הפערים שזוהו

מהצלבת החוזה מול החיובים בפועל עולים פערים בסך כולל של כ־4,000₪ לטובת בעל הנכס, ועוד נושא ניקיון לבירור:

נושא	לפי החוזה	בפועל	פער לטובתכם
עמלת ניהול	20% מההכנסה	~24% (12,051₪)	~1,809₪
יוטיליטיס (\$10/לילה)	מועבר לבעלים (62 לילות)	לא מופיע בדוח	~2,200₪
ניקיון שהיות בעלים	—	~739₪ לניקיון	לבירור
סה"כ פער ודאי־כמעט			~4,000₪

1. מה קובע החוזה (לשון ההסכם)

סעיף	מה נכתב
3 — עמלת ניהול	"מהיתרה שתגבה חברת התיווך היא תנכה לעצמה 20% כעמלת תיווך" — כלומר 20% מהיתרה (סכום ההזמנה בניכוי דמי ניקיון ויוטיליטיס), לא מהברוטו המלא.
3 — ניקיון	"מסך סכום ההזמנה תנכה חברת התיווך לזכותה דמי ניקיון (PER BOOKING) בסך שייקבע וייגבה מהלקוח" — הניקיון נגבה מהאורח ונשאר אצל החברה שמבצעת את הניקיון.
3 — יוטיליטיס	"סך של 10\$ עבור חשמל מים בגין כל לילה שהנכס יושכר ותעבירו בשלמותו למשכיר" — 10\$ לכל לילה מושכר, מועבר במלואו לבעל הנכס.
4 — עמלות אתרים/סוכן	"עמלות סוכן מכירה... 10%... ועמלות מאתרים חיצוניים... אינן נכללות בחישוב התגמולים... עמלות אלה ישולמו ויטופלו על ידי החברה" — עמלות Airbnb/Booking וכו' על חשבון החברה, לא על חשבון הבעלים.
5 — אורחי הבעלים	אורחים מטעם הבעלים — "אין לעסקאות אלו נגיעה ל-SEANRENT לא מבחינה תפעולית ולא מבחינה כספית".
6 — מועד תשלום	התשלום לבעלים מבוצע עד ה-10 לכל חודש, בגין עסקאות שהסתיימו בחודש הקודם.

2. עמלת ניהול — 20% בחוזה מול ~24% בפועל

בדוח, עמלת הניהול שנגבתה בפועל היא בממוצע ~24% מההכנסה נטו — גבוה מ־20% שבחוזה. פירוט לכל הזמנה:

הזמנה	לילות	הכנסה נטו	20% (חוזה)	בפועל	הפרש
Léa Bessoudo-Greck	2	₪3,071	₪614	₪753	+139₪
Assaf Avidan	9	₪10,805	₪2,161	₪2,634	+472₪
Marina Busse	6	₪5,481	₪1,096	₪1,326	+230₪
Modi Cohen	2	₪2,011	₪402	₪485	+83₪
Ben Adivi	3	₪1,934	₪387	₪463	+76₪
Or Moreno (פבר' 05–19)	14	₪8,464	₪1,693	₪2,009	+317₪
Or Moreno (פבר' 19–22)	3	₪1,887	₪377	₪449	+72₪
Tal Eliya Menahem	2	₪1,287	₪257	₪307	+49₪
Rotem Naim (ינו' 18–29)	11	₪6,536	₪1,307	₪1,550	+243₪
Rotem Naim (ינו' 15–18)	3	₪1,782	₪356	₪423	+66₪
Maya Blanding	3	₪2,201	₪440	₪527	+87₪
Alexis Morel	4	₪5,753	₪1,151	₪1,126	-24₪
שימו לב: הזמנת Alexis (הראשונה, ללא עמלת אתר) יצאה 19.6% = 20% — בדיוק לפי החוזה. כל השאר ~24%.					
סה"כ	62	₪51,212	₪10,242	₪12,051	+1,809₪

מסקנה: על כל ההזמנות דרך אתרים חויבתם מעל 20%. הפער הכולל בעמלת הניהול: 1,809₪ (כ־17.7% יותר מהמגיע לפי החוזה).

3. האם קיימת "עמלת אתר"? (הליבה של הפער)

כן — עמלות אתרי הזמנות (Airbnb/Booking) קיימות ואף מוזכרות מפורשות בחוזה, בסעיף 4. אבל החוזה קובע שהן על חשבון החברה ואינן חלק מהחישוב מולכם. אין בחוזה שום עמלה "נסתרת" נוספת.

בבדיקה הפוכה: כדי שה־24% יהיה "20% מהברוטו", היה צריך להסתתר באמצע ניכוי של כ־16%–18% בין הברוטו לבין ה"הכנסה נטו" — וזה בדיוק גובהן של עמלות האתרים. ההזמנה היחידה ללא עמלת אתר (Alexis) יצאה 20% מדויק.

המשמעות: נראה שהחברה ניכתה את עמלות האתרים מהבסיס שלכם לפני חישוב ה־20% — מה שהופך את התוצאה ל־~24%. זו בדיוק ההפרה של סעיף 4, לפיו עמלות האתרים על חשבון החברה. לכן ה־~1,809\$ הנוספים הם, למעשה, עמלות האתרים שגולגלו עליכם.

4. יוטיליטיס — מה זה וכמה

יוטיליטיס = חשמל ומים. לפי סעיף 3, החברה גובה \$10 עבור כל לילה מושכר, ומעבירה אותו במלואו אליכם (זהו תשלום שאתם אמורים לקבל, לא לשלם).

החישוב: $62 \times \$10 = \$620 \approx \$2,200 - \$2,300$ (לפי שער הדולר).
בדוח לא מופיעה שורת יוטיליטיס — יש לוודא שהסכום הזה אכן הועבר אליכם.

5. ניקיון — מה סוכם וכמה נגבה

החוזה לא קובע סכום קבוע לניקיון — אלא ש"דמי ניקיון (PER BOOKING)" נגבים מהאורח ונשארים אצל החברה, שמבצעת את הניקיון (סעיף 2+3). כלומר על הזמנות אורחים — הניקיון אמור להיות מכוסה ע"י האורח, בלי חיוב נוסף עליכם.

סוג	סה"כ	מספר ניקיונות	ממוצע לניקיון
דמי ניקיון שנגבו מהאורחים (בהזמנות)	~\$5,714	10	~\$571
ניקיון שחויב לבעלים (שהיות בעלים)	~\$7,386	10	~\$739

לבירור: החיוב "ניקיון (בעלים)" (~\$739 לניקיון) מתייחס ל־10 שהיות הבעלים, אך הוא גבוה מדמי הניקיון שנגבו מאורחים (~\$571). בנוסף, לפי סעיף 5 לשהיות הבעלים "אין נגיעה כספית" ל־SeaNRent — ולכן יש לברר את עצם החיוב ואת התעריף.

6. מה לדרוש מ־SeaNRent

פירוט מלא לכל הזמנה: סכום ברוטו ← ניכוי דמי ניקיון ← ניכוי/הצגת עמלת האתר (OTA) ← יוטיליטיס ← היתרה ← 20% עמלה ← הסכום נטו שהועבר אליכם.

הבהרה על עמלת האתר: אם היא נוכתה מהבסיס שלכם לפני ה־20% — זו הפרה של סעיף 4, ומגיע לכם החזר של ~\$1,809.

אישור העברת היוטיליטיס (~\$620 / ~\$2,200) בגין 62 הלילות המושכרים.

פירוט תעריף הניקיון לשהיות הבעלים (~\$739), והסבר מדוע גבוה מדמי הניקיון של האורחים.

הסתייגות מקצועית: החישובים מבוססים על עמודת "הכנסה נטו" שבדוח, ללא נתוני הברוטו ועמלות האתרים המדויקים (שאינם בדוח). לכן הכיוון והסכומים ברורים ומבוססים, אך האישור הסופי מחייב את הפירוט המלא לכל הזמנה מ־SeaNRent. אין באמור ייעוץ משפטי.